

0017495-19.2020.8.26.0564

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 4330/2020 - 1º

Distrito Policial de São Bernardo do Campo, 4330/2020 - 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Indiciado

Rodrigo Foschiera Trombetta

Data da Audiência:

09/11/2022

Aos 9 de novembro de 2022, às 13h30, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0017495-19.2020.8.26.0564 - 2020/001877

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 4330/2020 - 1º

Distrito Policial de São Bernardo do Campo, 4330/2020 - 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Indiciado

Rodrigo Foschiera Trombetta

Data da Audiência:

09/11/2022

Aos 9 de novembro de 2022, às 13h30, em virtude do Comunicado CSM nº 2564/2020, que ordenou a realização, preferencialmente, de audiências integralmente remotas, devido à grave crise de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19, e com a concordância das partes, foi aberta a presente AUDIÊNCIA VIRTUAL por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) EDEGAR DE SOUSA CASTRO, MM. Juiz de Direito Titular, comigo escrevente abaixo assinado. Apregoadas as partes, compareceu o(a) ilustre representante do Ministério Público, Dra. Erika Pucci da Costa Leal. Presentes o nobre causídico, Dr. Leonardo Guimarães Dias, OAB/SP 309.838. Presente o autor do fato. INICIADOS OS TRABALHOS, foram ouvidas informalmente as partes envolvidas. Em seguida, foi dada a palavra ao(a) Doutor(a) Promotor(a) de Justiça, que assim se manifestou: "Meritíssimo(a) Juiz(a): não se tratando de caso de arquivamento, tendo em vista que o(a)(s) autor(a)(e)(s) preenche(m) os requisitos do § 2º do artigo 76 da Lei nº 9099/95, proponho-lhe(s) a

imediate aplicação de pena restritiva de direito, ou seja, prestação pecuniária consistente na doação do valor de R\$ 606,00. O valor em questão reverterá ao FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e será depositado na Caixa Econômica Federal S/A, agência 2700, conta corrente nº 006.00000173-2. O pagamento em questão deverá ser realizado "na boca do caixa" ou por internet banking, a fim de que seja expedida a devida autenticação, não sendo válido o recolhimento por meio do atendimento automático ("através de envelope"). O pagamento, por outro lado, será efetuado uma única parcela, no valor de R\$ 606,00, com vencimento em 09/12/2022. O(s) comprovante(s) original(is) será(ão) entregue(s) no Terceiro Ofício Criminal, ou por e-mail (saobernardo3cr@tj.sp.jus.br), ao final do prazo. Caso não haja cumprimento do presente acordo, o(a)(s) autor(a)(e)(s) ficará(ão) sujeito(a)(s) ao prosseguimento do feito, com o oferecimento de denúncia." O(A)(s) autor(a)(e)(s) do fato, a seguir, devidamente assistido(a)(s) pela Defesa, aceitou(aram) a proposta formulada pela Justiça Pública, ficando ciente(s) de que não poderá(ão) valer-se novamente deste benefício no prazo de cinco anos (artigo 76, §2º, inciso II, da Lei nº 9099/95). Em seguida, pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte decisão: "HOMOLOGO, para que produza seus regulares efeitos, a transação a que chegaram as partes. Assim, aguarde-se, pelo prazo convencionado, o cumprimento da transação penal. Havendo cumprimento, ouça-se o Ministério Público e tornem para extinção da punibilidade. Caso, porém, haja descumprimento da transação, o feito terá normal prosseguimento, com eventual oferecimento de denúncia, nos termos da súmula vinculante nº 35, do Colendo Supremo Tribunal Federal ("A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial"). Registre-se. Publicada em audiência, os presentes saem intimados". As partes dispensaram a leitura do termo em tela compartilhada pelo Microsoft Teams. Em seguida, o termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As deliberações foram realizadas em reunião virtual no referido programa, não havendo, porém, gravação em mídia. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais. Eu, LFGS, M374367, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: (assinatura digital)